

ACUERDO MARCO DE SERVICIOS

Consultoría TI · Desarrollo de Software · Integraciones y Automatizaciones

Regido por las Leyes del Estado de Florida, EE. UU.

Traducción al español del documento original en inglés "Master Services Agreement — Florida IT Consultancy v1". En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.

Este Acuerdo Marco de Servicios (el "Acuerdo") se celebra a partir del día _____ de _____ de _____, entre:

Proveedor de Servicios / Consultor:	_____, una _____ de Florida, con oficinas en _____ (el "Consultor").
Cliente:	_____, una _____, con oficinas en _____ (el "Cliente").

Denominados individualmente como "Parte" y conjuntamente como "las Partes".

1. Definiciones

Resumen: Define los términos clave usados en todo el contrato: qué es una Orden de Trabajo (SOW), qué son los Entregables, qué constituye la Propiedad Intelectual Preexistente del Consultor y qué se entiende por Información Confidencial.

"Orden de Trabajo" (SOW) significa un documento escrito ejecutado por ambas Partes que describe un encargo específico, incluyendo alcance, entregables, cronograma, hitos y honorarios. Cada SOW se incorpora y rige por este Acuerdo.

"Entregables" significa cualquier software, código, integraciones, automatizaciones, documentación u otro producto de trabajo producido por el Consultor específicamente para el Cliente bajo una SOW.

"Propiedad Intelectual Preexistente" significa cualquier propiedad intelectual, herramientas, frameworks, bibliotecas o metodologías de propiedad del Consultor o desarrolladas antes o de forma independiente a este Acuerdo.

"Información Confidencial" tiene el significado establecido en la Sección 9.

2. Alcance de los Servicios

Resumen: El Consultor prestará servicios de consultoría TI, desarrollo de software, integraciones y automatizaciones según lo definido en cada SOW. Cualquier servicio no descrito en una SOW requiere una nueva SOW o una orden de cambio firmada. En caso de conflicto, la SOW prevalece sobre este Acuerdo para ese encargo específico.

El Consultor acuerda prestar servicios de consultoría TI, desarrollo de software, integración de sistemas y automatización (los "Servicios") según se describa en una o más Órdenes de Trabajo

ejecutadas bajo este Acuerdo. Cada SOW especificará el alcance, entregables, cronograma, criterios de aceptación y honorarios aplicables.

En caso de conflicto entre este Acuerdo y una SOW, los términos de la SOW prevalecerán respecto a ese encargo específico. Los servicios no descritos expresamente en una SOW quedan fuera del alcance y están sujetos a una orden de cambio o una nueva SOW.

3. Órdenes de Cambio

Resumen: Cualquier modificación al alcance, cronograma o entregables debe acordarse por escrito mediante una Orden de Cambio firmada por ambas Partes. El Consultor no está obligado a iniciar trabajos adicionales hasta que la Orden de Cambio esté debidamente ejecutada.

Cualquier Parte puede solicitar cambios al alcance, cronograma o entregables de una SOW activa mediante una solicitud escrita. Ningún cambio será vinculante hasta que ambas Partes ejecuten una Orden de Cambio escrita que especifique el alcance modificado, cualquier ajuste de honorarios y el cronograma revisado. El Consultor no está obligado a iniciar trabajos sobre cambios solicitados antes de la ejecución de una Orden de Cambio.

4. Honorarios y Pago

Resumen: Los honorarios se establecen en cada SOW. Los pagos por hitos vencen dentro del plazo acordado desde la emisión de la factura. Los pagos atrasados generan intereses mensuales. El Consultor puede suspender servicios si el pago se retrasa más de 15 días. Los gastos preaprobados superiores a \$500 requieren autorización escrita del Cliente.

Los honorarios por cada encargo se establecen en la SOW aplicable. Salvo indicación contraria, el pago se estructura en cuotas por hitos vinculadas a la finalización y aceptación de entregables o fases del proyecto.

Las facturas vencen dentro de _____ días desde su emisión. Los pagos no recibidos en la fecha de vencimiento generarán intereses al _____% mensual sobre el saldo pendiente. El Consultor se reserva el derecho de suspender los Servicios mediante aviso escrito si el pago está atrasado más de quince (15) días.

El Cliente reembolsará al Consultor los gastos razonables preaprobados y documentados incurridos en relación con los Servicios. Los gastos individuales superiores a \$500 requieren aprobación previa por escrito del Cliente.

5. Aceptación de Entregables

Resumen: El Cliente tiene 10 días hábiles para revisar y aprobar cada entregable o señalar deficiencias específicas por escrito. Si no responde en ese plazo, el entregable se considera aceptado automáticamente. Las preferencias estéticas subjetivas no son motivo válido de rechazo.

Al completar un hito o entregable, el Consultor notificará al Cliente por escrito. El Cliente tendrá diez (10) días hábiles para revisar y: (a) proporcionar aceptación escrita; o (b) proporcionar aviso escrito de deficiencias específicas con suficiente detalle para que el Consultor pueda abordarlas.

Si el Cliente no responde dentro de diez (10) días hábiles, el entregable se considerará aceptado. Preferencias cosméticas o subjetivas que no afecten la funcionalidad no constituyen motivo válido de rechazo.

6. Propiedad Intelectual y Licencia

Resumen: El Consultor conserva la propiedad de toda su IP preexistente (frameworks, herramientas, metodologías). Al pago completo, el Cliente recibe una licencia perpetua e irrevocable para usar, modificar y desplegar los Entregables. Los componentes de terceros (open source) están sujetos a sus propias licencias.

PI Preexistente del Consultor: El Consultor retiene la plena propiedad de toda la Propiedad Intelectual Preexistente. Nada en este Acuerdo transfiere la propiedad de la PI Preexistente al Cliente.

Licencia sobre Entregables: Tras recibir el pago completo de la SOW aplicable, el Consultor otorga al Cliente una licencia perpetua, irrevocable, mundial y no exclusiva para usar, modificar y desplegar los Entregables para los fines comerciales internos del Cliente.

Componentes de Terceros: Los Entregables pueden incorporar componentes de código abierto sujetos a sus propias licencias. El Cliente es responsable del cumplimiento de dichos términos.

7. Contratista Independiente

Resumen: El Consultor actúa como contratista independiente, no como empleado ni socio del Cliente. Mantiene discreción sobre cómo ejecuta los servicios y es responsable de sus propios impuestos, seguros y beneficios. No se crea ninguna relación laboral ni sociedad.

El Consultor es un contratista independiente y no un empleado, socio ni agente del Cliente. El Consultor retiene discreción exclusiva sobre la manera y los medios de prestación de los Servicios. Nada en este Acuerdo crea una relación laboral, empresa conjunta o sociedad. El Consultor es el único responsable de todos los impuestos, seguros y beneficios aplicables a su personal.

8. No Captación de Personal

Resumen: Durante la vigencia del Acuerdo y por el período acordado después, ninguna Parte puede contratar directamente a los empleados, contratistas o consultores de la otra que hayan participado en los Servicios, sin consentimiento previo por escrito. No aplica a avisos generales de empleo.

Durante la vigencia de este Acuerdo y por _____ después, ninguna Parte captará, reclutará ni contratará directamente a empleados, contratistas o consultores de la otra Parte que hayan participado en la prestación o recepción de Servicios bajo este Acuerdo, sin consentimiento previo por escrito.

9. Confidencialidad

Resumen: Toda la información compartida entre las Partes en el marco de este Acuerdo se presume confidencial, independientemente de cómo se divulgue. Cada Parte debe protegerla con medidas razonables. Esta obligación sobrevive 3 años tras la terminación, e indefinidamente para secretos comerciales bajo la ley de Florida.

Toda información compartida entre las Partes en relación con este Acuerdo y cualquier SOW — incluyendo especificaciones técnicas, requisitos de negocio, código fuente, credenciales, precios y

datos del cliente — se presumirá confidencial independientemente de cómo se divulgue. Cada Parte protegerá la Información Confidencial de la otra con medidas comercial y técnicamente razonables.

Esta obligación de confidencialidad sobrevivirá la terminación de este Acuerdo por un período de tres (3) años, e indefinidamente respecto a información que califique como secreto comercial bajo la Ley de Florida § 688.002.

10. Seguridad de Datos

Resumen: Si el Consultor accede a datos o sistemas del Cliente, deberá implementar medidas de seguridad razonables: cifrado en tránsito y en reposo, controles de acceso restringido. En caso de brecha de seguridad, debe notificar al Cliente en 48 horas y cooperar en la contención del incidente.

En la medida en que el Consultor acceda o procese datos o sistemas del Cliente al prestar los Servicios, implementará medidas de seguridad comercial y técnicamente razonables para proteger dichos datos contra acceso no autorizado, divulgación o pérdida, incluyendo cifrado en tránsito y en reposo, y controles de acceso limitados al personal con necesidad legítima.

En caso de una brecha de datos confirmada o sospechada que involucre información del Cliente, el Consultor notificará al Cliente por escrito dentro de cuarenta y ocho (48) horas del descubrimiento y cooperará de buena fe para contener y remediar el incidente.

11. Declaraciones y Garantías

Resumen: El Consultor garantiza que tiene autoridad para celebrar el Acuerdo, que los Entregables cumplirán materialmente con las especificaciones de la SOW al momento de su aceptación, y que, a su conocimiento, no infringen derechos de terceros. Más allá de esto, los servicios se prestan "tal cual" sin garantías adicionales.

El Consultor declara y garantiza que: (a) tiene el derecho y la autoridad para celebrar este Acuerdo y prestar los Servicios; (b) los Entregables cumplirán materialmente con las especificaciones de la SOW aplicable al momento de su aceptación; y (c) según el conocimiento del Consultor, los Entregables no infringirán derechos de propiedad intelectual de terceros.

SALVO LO EXPRESAMENTE INDICADO ANTERIORMENTE, EL CONSULTOR PRESTA LOS SERVICIOS Y ENTREGABLES "TAL CUAL" Y RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

12. Limitación de Responsabilidad

Resumen: La responsabilidad total de cualquier Parte —incluyendo incumplimientos de confidencialidad— está limitada a 2 veces los honorarios pagados o estimados bajo la SOW en cuestión, o \$10,000 USD, lo que sea mayor. No aplica responsabilidad por daños indirectos, lucro cesante ni interrupción del negocio. Esta es una asignación de riesgo negociada entre las Partes.

LA RESPONSABILIDAD ACUMULADA TOTAL DE CUALQUIER PARTE POR CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON ESTE ACUERDO O CUALQUIER SOW NO EXCEDERÁ DOS (2) VECES LOS HONORARIOS TOTALES PAGADOS O ESTIMADOS A PAGAR BAJO LA SOW QUE DIO ORIGEN A LA RECLAMACIÓN EN LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES, O DIEZ MIL DÓLARES (USD \$10,000), LO QUE SEA MAYOR.

EN NINGÚN CASO NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE DATOS O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO.

13. Indemnización

Resumen: Cada Parte debe defender e indemnizar a la otra frente a reclamaciones de terceros derivadas de: incumplimiento material del Acuerdo, negligencia grave o conducta dolosa, o —en el caso del Consultor— infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros causada por los Entregables (salvo que sea resultado de modificaciones del Cliente).

Cada Parte ("Parte Indemnizante") defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a la otra Parte ("Parte Indemnizada") frente a reclamaciones de terceros derivadas de: (a) incumplimiento material de este Acuerdo; (b) negligencia grave o conducta dolosa; o (c) en el caso del Consultor, reclamaciones de que los Entregables infringen derechos de propiedad intelectual de terceros, siempre que dicha reclamación no derive de modificaciones o uso indebido de los Entregables por parte del Cliente.

14. Vigencia y Terminación

Resumen: El Acuerdo inicia en la fecha de firma y se renueva automáticamente por períodos anuales salvo aviso de no renovación con 30 días de anticipación. Cualquier Parte puede terminar por incumplimiento material no subsanado en 15 días. El Cliente puede terminar una SOW por conveniencia con 30 días de aviso, pagando el trabajo realizado hasta esa fecha. Las cláusulas de IP, confidencialidad, responsabilidad e indemnización sobreviven.

Este Acuerdo inicia en la fecha de ejecución y permanece vigente por _____, renovándose automáticamente por períodos anuales sucesivos salvo que cualquier Parte proporcione treinta (30) días de aviso escrito de no renovación.

Cualquier Parte puede terminar este Acuerdo o cualquier SOW activa por causa justificada mediante aviso escrito si la otra Parte incumple materialmente y no subsana dicho incumplimiento dentro de quince (15) días. El Cliente puede terminar cualquier SOW por conveniencia con treinta (30) días de aviso, en cuyo caso pagará todos los Servicios prestados hasta la fecha de terminación más los gastos no cancelables incurridos.

Tras la terminación, sobrevivirán las Secciones 6, 8, 9, 10, 12 y 13.

15. Soporte y Mantenimiento

Resumen: El soporte y mantenimiento post-entrega no está incluido en este Acuerdo base; se contrata mediante una SOW o Acuerdo de Soporte separado. Sin embargo, los errores identificados dentro de los 30 días posteriores a la aceptación se corrigen sin cargo adicional.

El soporte continuo, mantenimiento, monitoreo o mejora de los Entregables tras la aceptación del proyecto no está incluido en este Acuerdo salvo que se acuerde por separado en una SOW de Soporte o Acuerdo de Retención. Las correcciones de errores directamente relacionadas con deficiencias identificadas dentro de treinta (30) días de la aceptación se abordarán sin cargo adicional.

16. Ley Aplicable y Resolución de Disputas

Resumen: El Acuerdo se rige por las leyes del Estado de Florida, independientemente de la jurisdicción de cada Parte. Las disputas se resuelven primero mediante negociación de buena fe (30 días). Si no se resuelven, se litigan exclusivamente en los tribunales del condado acordado en Florida.

Este Acuerdo se registrará por las leyes del **Estado de Florida**, sin tener en cuenta sus disposiciones sobre conflicto de leyes, y aplicará a todas las Partes independientemente de su jurisdicción de constitución. Las disputas se resolverán primero mediante negociación de buena fe dentro de treinta (30) días desde el aviso escrito. Si no se resuelven, las disputas se adjudicarán exclusivamente en los tribunales del condado de _____, Florida.

17. Disposiciones Generales

Resumen: Este Acuerdo, junto con todas las SOWs ejecutadas, constituye el acuerdo completo entre las Partes. Las modificaciones requieren firma escrita de ambas. Si alguna disposición es inválida, las restantes permanecen vigentes. Se aceptan firmas electrónicas (DocuSign). La cesión del Acuerdo requiere consentimiento previo, salvo en caso de fusión o adquisición.

Este Acuerdo, junto con todas las SOWs ejecutadas, constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza todas las discusiones previas. Ninguna enmienda será válida salvo que conste por escrito y sea firmada por ambas Partes. Si alguna disposición resulta inaplicable, las restantes permanecerán en plena vigencia. Este Acuerdo puede ejecutarse en contrapartes, incluyendo mediante plataformas de firma electrónica. Ninguna Parte puede ceder este Acuerdo sin consentimiento previo por escrito de la otra, excepto en conexión con una fusión, adquisición o venta de activos.

Por:

Por:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Aviso Legal: Este documento es una traducción de referencia y no constituye asesoramiento jurídico. En caso de discrepancia con la versión original en inglés, prevalece el texto en inglés. Consulte a un abogado autorizado antes de su uso.